المفرد اذا أحرم بحجة اخرى وهو واقف بعرفة ليلا او نهارا لزمته عندهما خلافا لمحمد ويصير رافضا لها بالوقوف عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف كما انعقد الاحرام وعليه دم للرفض وعمرة ويقضي الحج من قابل وكذا لو اهل بحجة ليلة مزدلفة او بغيرها ارتفضت الثانية (واما الجمع افعالا فهو ان يحرم بالثاني بعد فوات وقت الوقوف فلو احرم بحج ووقف بعرفة ثم احرم بحج آخر يوم النحر فان كان)اى احرامه بالثاني (بعد الحلق للاول)اى لحجه الاول (لزمه الثاني)اى عند الكل (ولا شئ عليه لادم)أى لجناية الجمع (ولا رفض)أى ولا يرفض شيأ بل يمضي في الاول (ويبقى محرما) أى بالثاني (الى قابل) أى فيؤدي الثاني حينئذ (وان كان) أى احرامه بالثاني (قبل الحلق لزمه)أى الحج (ايضا وعليه دم الجمع)أى اتفاقا بين الامام وصاحبيه (ويمضي في الاول وهو) أى دم الجمع (دم جبر ويلزمه دم آخر) أى اتفاقا (سواء حلق للاول بعد الاحرام للثاني)أى للجناية عليه وهذا واضح (اولا)أى اولم يحلق حتى حج من العام الثاني فعليه دم عند ابي حنيفة لتأخير الحلق وعندهما لا شئ عليه (ولو حلق بعد ايام النحر فعليه دم ثالث)أى عند ابي حنيفة لتأخير الحلق خلافا لهما وقال الكرماني اذا احرم يوم النحر بحجة أخرى من سنته تلك فعند ابي حنيفة ان كان حلق في الاول بعد ما طاف للزيارة لزمه الاحرام ولا دم عليه وان لم يحلق في الاولى أو حلق ولم يطف للزيارة لزمه الاحرام ايضا وعليه دم لجمعه بين الاحرامين لان احرام الحج الاول قد بقي ببقاء طواف الزيارة وادخل عليه احرام حج آخر فيكون جامعا بين الاحرامين فيلزمه دم كما اذا جمع بين الاحرامين انتهى وهو لا ينافي ما ذكره غيره كصاحب الهداية وشراحها والكافي وغيرهم من انه لو أهل بالثاني بعد الحلق لا يلزمه دم مطلقا من غير قيد بما بعد الطواف فاطلاقهم لا يأبى ما قيده الكرماني خلافا لما ذكره المصنف في الكبير (ومن فاته الحج فأهل بحجة أخرى) أى بعد ما فاتته الاولى (لزمه رفضها)أى رفض الاخرى (ودم)أى للرفض (وعمرة وحجتان) بل عمرتان وحجتان الا انه يتحلل بأفعال عمرة فتبقى في ذمته عمرة وحجتان

﴿ فصل في الجمع بين العمرتين ﴾ اعلم انهم اتفقوا في وجوب الدم بسبب الجمع بين احرامي العمرة واختلفوا في وجوبه بسبب الجمع بين احرامي الحج وقالوا فيه روايتان أصحهما الوجوب وبه صرح التمرتاشي وغيره وقيل ليس الا رواية الوجوب قال ابن الهمام وهو الاوجه (الحكم فيه)أى في الجمع بين العمرتين (كالحكم في الحجتين)أى في الجمع بينهما سواء (في المعية والتعاقب و اللزوم والرفض ووقته) أى وقت الرفض (وغير ذلك)أى مما سبق في الجمع المتقدم لكن لا كله بل بعضه (مما يتصور)أى وجوده (في العمرة)أى في الجمع بين افرادها ثم المعية واضحة لا تحتاج الى بيانها وأما المعاقبة فبينها بقوله (فلو احرم بعمرة فطاف لها شوطا أو كله)اى بطريق الاولى (أو لم يطف شيأ) كان الاخصر حذف هذه الجمل والاكتفاء بقوله (ثم احرم بأخرى قبل ان يسعى للاولى لزمه)اى خلافا لمحمد (رفض الثانية ودم للرفض وقضاء المرفوض)الاولى المرفوضة لانها العمرة ولعله ذكره باعتبار كونه نسكا (ولو طاف وسعى للاولى ولم يبق عليه الا الحلق فأهل بأخرى لزمته)اى العمرة الاخرى اتفاقا (ولا يرفضها)اى الاخرى والاولى ان يقول ولا يرفض شيأ (وعليه دم الجمع وان حلق للاولى قبل الفراغ من الثانية لزمه دم آخر)اى للجناية على الثانية اتفاقا (ولو بعده)اى ولو حلق للاولى بعد الفراغ من الثانية (لا)اى لا يلزمه دم آخر (ولو افسد الاولى)أى من العمرتين بأن جامع قبل ان

يامن لا يخيب سائله لا ترددني
يا عفو اعف عني يا تواب تب
علي واقبل توبتي يا مولاى
حاجتي ان اعطيتنيها لم يضرني
ما منعتني وان منعتنيها لم
ينفعني ما أعطيتني فكاك
رقبتي من النار (اللهم) بلغ
روح محمد وآل محمد صلى الله
عليه وسلم وعلى آله تحية
وسلاما وبهم اليوم انقذني
يامن أمر بالعفو يامن يجزي
على العفو يامن يعفو يامن
يرضى العفو يامن يثيب على
العفو العفو أسألك اليوم
العفو وأسألك من كل خير
أحاط به علمك هذا مكان
البائس الفقير هذا مكان
المضطر الى رحمتك هذا
مكان المستجير بعفوك من
عقوبتك هذا مكان العائذ